

1506870-46.2020.8.26.0079
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR
Comarca: Botucatu
Foro: Foro de Botucatu
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/02/2022
... (RTDTACRIM 6/63).

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Botucatu
Foro de Botucatu
1ª Vara Criminal
PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1506870-46.2020.8.26.0079 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1506870-46.2020.8.26.0079
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2260763/2020 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 9591364 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU,
1109/20/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 2260763 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALEX GUILHERME FOGACA DOS SANTOS
Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

ALEX GUILHERME FOGACA DOS SANTOS qualificado nos autos, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 06 de outubro de 2020, por volta das 21h21min, na Rua Dom Pedro II, nº 233, Vila Real, nesta cidade e comarca de Botucatu-SP, guardava e tinha em depósito, para

fins de entrega ao consumo de terceiras pessoas, 02 (dois) tijolos de maconha, acondicionados em material plástico, com peso líquido de 1.036,64g, 14 (quatorze) porções de maconha, individualmente embaladas em material plástico, com peso líquido de 25,37g, e 01 (uma) grande porção de maconha, acondicionada em material plástico, com peso líquido de 50,00g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 07) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 13/18) juntados aos autos.

Segundo o apurado, na ocasião, policiais militares foram acionados para apurar a prática do crime de maus-tratos, uma vez que havia a informação de que um indivíduo estaria indo até o local dos fatos, na companhia de duas crianças, para comprar drogas.

Chegando ao imóvel situado na Rua Dom Pedro II, nº 233, Vila Real, os policiais encontraram o portão aberto, sendo que, após chamarem insistentemente pelos moradores sem que houvesse qualquer resposta, resolveram ingressar no prédio. Em um dos quartos os policiais encontraram Antônio Carlos Dartora Neto e sua companheira, a adolescente B.J.C..

Indagados, eles afirmaram que residiam em outro imóvel no Distrito de Rubião Júnior, certo que aquela era a residência de ALEX, que seria "meio-irmão" de Antônio e havia saído para comprar cervejas.

Com a autorização de Antônio, os policiais militares realizaram uma vistoria no prédio, encontrando no interior de uma lata, em meio a algumas roupas que estavam sobre uma prateleira, uma grande porção de maconha, com peso líquido de 50,00g (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 07 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 13/18).

Dando continuidade à diligência, os policiais encontraram, embaixo do fogão que ficava na cozinha, uma sacola contendo 02 tijolos e outras 14 porções de maconha, pesando, respectivamente, de 1.036,64g e 25,37g (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 07 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 13/18).

Foram encontrados, ainda, uma faca e uma balança digital de precisão, ambas com resquícios de maconha (cf. laudos periciais de fls. 22/27 e 28/33), além de um rolo de plástico filme utilizado para embalar drogas e um documento (Cadastro de Pessoas Físicas - CPF) de ALEX.

Novamente questionados, Antônio e a adolescente Beatriz afirmaram que a droga pertenceria a ALEX. Durante as diligências, Antônio recebeu uma ligação do denunciado afirmando que não voltaria para a sua residência, certo que ele deveria "desenrolar com a polícia".

As investigações foram deflagradas pela Polícia Judiciária e ALEX foi ouvido, admitindo, com algumas ressalvas, a propriedade das drogas e a prática da traficância, assim como isentou Antônio e a adolescente Beatriz de qualquer envolvimento com o tráfico de drogas (fls. 35/36).

O relatório final foi apresentado em 04/11/2020 (fls. 41/43).

A denúncia foi oferecida em 05/10/2020, oportunidade em que o d. Representante ministerial pugnou pela decretação da prisão preventiva do acusado (fls. 51/54).

Por decisão de 11/11/2020 foi decretada a prisão preventiva do acusado, bem como foi determinada a sua notificação (fls. 59/60).

Foi juntado aos autos o mandado de prisão expedido em desfavor do acusado e devidamente cumprido aos 24 dias do mês de junho de 2021 (fls. 115 e 120/122).

O réu foi notificado em 12/07/2021 (fls. 137) e apresentou resposta à acusação em 28/07/2021 (fls. 152/153).

A denúncia foi recebida em 05/08/2021, sendo designada audiência de instrução e julgamento (fls. 180).

O réu foi citado (fls. 205).

Durante a instrução criminal foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação e o réu foi interrogado (mídia de fls. 219/220).

O MP apresentou alegações finais orais requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia, levando-se, todavia, em consideração no tocante a dosimetria da pena, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (mídia de fls. 219/220).

A defesa apresentou alegações finais escritas pugnando pela fixação da pena base no patamar mínimo legal, com aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, bem como da cauda de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (fls. 222/234).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico de drogas.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o boletim de ocorrência de fls. 03/06; o auto de exibição e apreensão (fls. 07); o laudo de exame químico toxicológico (fls. 13/18 e 22/27); o relatório (fls. 41/43); os depoimentos das testemunhas, e a confissão do acusado.

O acusado é confesso.

Interrogado em juízo o réu relatou que na data dos fatos chamou seu irmão para ir até a sua casa tomar uma cerveja. Pegou dinheiro com ele e foi comprar a bebida, momento em que a polícia chegou em sua casa e localizou os entorpecentes. Afirmou que recebeu uma ligação do seu irmão informando que a polícia estava lá, momento em que informou que não iria até a sua residência porque sua avó havia sofrido um AVC e tinha receio de que algo acontecesse com ela. Relatou que já teve passagem policial quando era menor de idade. Afirmou que era usuário de maconha. Relatou que pegou a droga para vender pois estavam passando necessidade. Informou que sua passagem pela Vara da Infância e Juventude foi pelo ato infracional equiparado ao crime de furto. Informou que fazia 10 dias que estava no tráfico.

A testemunha Renato Cristiano Marçal informou que foram acionados via COPOM sobre uma ocorrência de maus tratos de duas crianças que estavam junto com um homem que estava comprando entorpecente. Dirigiram-se até o local que a denúncia mencionava. Chegando lá o portão estava aberto, fizeram várias tentativas de contato, mas não obtiveram êxito. Adentraram no imóvel que possuía uma edícula no fundo para averiguar a denúncia. Lá localizaram um casal que relatou que ali não era sua

residência, mas sim de seu primo/irmão e que eles estavam aguardando ele chegar. Indagados se havia alguma criança no local informaram que havia apenas o filho deles. Em diligências pelo local localizaram dentro de uma lata contendo entorpecentes já separa e pronta para venda. Indagados Antonio afirmou que não sabiam que havia entorpecentes no local. Continuaram com as buscas e encontraram, embaixo do fogão, dois tijolos de maconha e mais algumas porções do mesmo entorpecentes. Foram localizados ainda balança de precisão, uma faca e plástico filme. No momento das diligências o celular do Antonio tocou e era o Alex, ele colocou no viva-voz. Antonio falou para Alex que a polícia estava lá e que ela havia localizado drogas na casa, oportunidade em que Alex afirmou "desenrola você com a polícia que eu não vou voltar". Por, fim, informou que localizaram na casa o documento do acusado.

A testemunha Nayara da Silva Amorim relatou que foram acionados via COPOM dando conta de que teria um homem com duas crianças comprando droga. Foram até o local, a casa estava com o portão aberto. Chamaram mas não obtiveram êxito. Adentraram no quintal onde localizaram um casal. Indagaram o casal se havia alguma criança no local. Eles informaram que havia apenas o bebê deles e que não eram os proprietários da casa que pertencia a um parente deles. Indagaram se ali era um ponto de tráfico e eles afirmaram que não tinham conhecimento. Iniciaram buscas na residência e lograram localizar, em uma lata de perfume, aproximadamente 50 porções de maconha e, embaixo do fogão, mais dois tijolos grandes de maconha, no armário havia uma balança de precisão, uma pá e um plástico filme. No momento da diligência o telefone do Antonio tocou e era o acusado Alex, solicitaram para que ele colocasse no viva-voz momento em que o Antonio questionou o Alex afirmando que a polícia estava lá, perguntando o que era aquele entorpecente e solicitando a presença do acusado que se negou a ir até a sua residência. No imóvel localizaram o documento do Alex que levaram para a Delegacia juntamente com Antonio e a namorada.

A testemunha Antônio Carlos Dartora informou que recebeu uma ligação do acusado para tomar uma cerveja. Chegando lá o acusado não estava. Ligou para o réu que afirmou que eles poderiam esperar dentro da casa dele. Depois de uns 10, 20 minutos que chegaram a polícia chegou e em buscas pelo imóvel localizou os entorpecentes. Relatou que não tinha conhecimento quanto ao entorpecente localizado. Informou que é usuário de drogas, mas não estava comprando entorpecente do acusado.

Tem-se assim que o réu confessou a traficância, informando que estava traficando há aproximadamente 10 dias.

A confissão do acusado foi corroborada pelo depoimento dos policiais militares os quais relataram, em uníssono, que na data dos fatos receberam a informação via COPOM de uma ocorrência de maus tratos onde um homem estaria indo adquirir entorpecentes juntamente com duas crianças. Deslocaram-se até o local da denúncia e na residência localizaram um casal. Indagados eles afirmaram que não moravam no imóvel, que pertencia a Alex, bem como que a única criança que havia ali era seu filho. Em buscas pela residência lograram localizar dois tijolos de maconha, porções do mesmo entorpecentes já embalados para venda, uma balança de precisão, uma faca e um filme plástico. Relataram que durante a abordagem o acusado ligou para Antonio que o questionou a respeito dos entorpecentes, sendo que o acusado afirmou que não voltaria para a sua residência e era para Antônio acertar as coisas com a polícia.

Assim, o conjunto probatório é robusto e seguro quanto à prática do tráfico pelo acusado.

A confissão é elemento seguro de prova, e tem o condão de autorizar a condenação.

Aliás, já diz Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que:

"a confissão judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento de prova incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa" (Da Prova no Processo Penal, ed. Saraiva, 1999, p. 114).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

"A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve, de base à condenação, ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá força se desmentida pelas provas restantes." (RTDTACRIM 6/63).

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

Ainda:

"Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido". (RT 729/542).

"APELAÇÃO CRIMINAL DELITOS DOS ARTIGOS 12, "CAPUT", E 14, "CAPUT", DA LEI Nº 6.368/76- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas e a forma como estavam embaladas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Depoimentos dos policiais, em essência, seguros e coerentes, no sentido de que o réu estava envolvido na atividade ilícita. Existência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa, bem caracterizando o delito do artigo 14, "caput", da Lei nº 6.368/76. Recurso não provido." (Apelação criminal n. 9000001-91.2005.8.260344, julgado em 10/03/2014, Des. Relator Luis Augusto de Sampaio Arruda).

Outrossim, o laudo de fls. 13/18 resultou positivo para maconha.

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei de Tóxicos.

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei, até porque a quantidade apreendida não ajuda na aceitação da tese e o réu confessou que a droga seria destinada à venda.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo, ainda, que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato de o réu guardar e ter em depósito drogas, para aqueles fins.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, o acusado guardava e mantinha em depósito drogas, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Atento ao que estabelecem os artigos 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade a quantidade de entorpecentes (02 (dois) tijolos de maconha, acondicionados em material plástico, com peso líquido de 1.036,64g, 14 (quatorze) porções de maconha, individualmente embaladas em material plástico, com peso líquido de 25,37g, e 01 (uma) grande porção de maconha, acondicionada em material plástico, com peso líquido de 50,00g,), quantidade essa suficiente para a disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude e a motivar a criminalidade violenta que se tem visto na sociedade, outra solução não se mostra razoável a não ser a elevação da pena-base. Fixo, portanto, a pena-base acima do mínimo legal previsto para espécie em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Reduzo a pena ao patamar mínimo, tendo em vista a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor.

Não se vislumbram agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

O réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a grande quantidade e diversidade de entorpecente demonstram, por si só, o grau de envolvimento com o tráfico e que não se trata de "marinheiro de primeira viagem". Assim, o réu não pode ser tratado igual aos traficantes neófitos, que tem ao seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente – de um sexto a dois terços – desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão do réu, não há dúvidas de que se dedicava ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostenta periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).
2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.
3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).
- Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).
4. Pena mantida conforme fixada na Origem.
5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.
6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.
7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o

fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo.(TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º., §1º., da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ALEX GUILHERME FOGACA DOS SANTOS, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06.

Decreto o perdimento dos objetos apreendidos (fls. 07), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário. Expeça-se o necessário, oportunamente.

O réu, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na unidade prisional em que ele se encontra.

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque o sentenciado, por ser primário, não cumpriu 2/5 da pena, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Anoto a recente decisão prolatada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de sentença proferida por este magistrado:

"Incêndio qualificado - Confissão judicial - intenção de causar incêndio bem comprovada - Fogo em casa habitada, com exposição dos vizinhos e demais moradias a perigo - Palavras da vítima e policiais - Responsabilidade comprovada - Dolo caracterizado - Condenação mantida; Incêndio qualificado - Progressão de regime - Aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal - Benefício exige o cumprimento de condições objetivas e subjetivas - Questão a ser aferida pelo juízo das execuções - Exegese do art. 66, inciso III, "c", da Lei nº 7.210/84 - Recurso improvido". (Apelação criminal n. 3004354-23.2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Relator Alexandre Almeida, julgado em 27 de abril de 2016).

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) defensor(es) dativo(s), conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e

artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Botucatu, 31 de janeiro de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA